



RESOLUCIÓN RECTORAL **43510**

25 OCT. 2017

Por el cual se modifica el literal b del artículo 3 y se sustituye el artículo 4 y el artículo 11 de la Resolución Rectoral 15849 del 23 de abril de 2002.

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, en uso de sus atribuciones estatutarias, especialmente las conferidas por el Acuerdo Superior 082 de 1996, y

CONSIDERANDO QUE

1. La Resolución Rectoral 15849 del 23 de abril de 2002 establece en el literal b. del artículo 3º, como una de las alternativas para actualizar los derechos de matrícula para los estudiantes antiguos "ajustando el valor de los derechos de matrícula de su última liquidación, en un 60 por ciento del IPC del período enero-diciembre del año inmediatamente anterior al de la fecha de liquidación" y a su vez el artículo 4 señala "Todas las tablas de liquidación se actualizarán al primero de enero de cada año, en un porcentaje igual al incremento del IPC proyectado por el Banco de la República para el respectivo año".
2. El artículo 11 ibídem, establece un recargo por pago extemporáneo de los derechos de matrícula y de matrícula extemporánea por la no cancelación de los derechos de matrícula dentro de los plazos fijados por la Universidad.
3. Se hace conveniente para la Universidad, atendiendo al calendario de sus programas académicos, establecer el período del IPC a tener en cuenta para efecto del ajuste del valor de los derechos de matrícula, de tal manera que el dato del IPC se pueda tener para la generación oportuna de la liquidación de derechos de matrícula para los estudiantes.
4. Si bien a nivel normativo no se encuentra la consagración expresa del cobro de matrícula extraordinaria, analizando en contexto las normas

**43510**

Constitucionales y legales sobre el tema de la autonomía universitaria, especialmente el artículo 28 de la Ley 30 de 1992, se concreta a la autonomía de los entes universitarios de darse o modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus correspondientes regímenes, y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional.

5. Al respecto la Corte Constitucional define la autonomía universitaria como la capacidad de autorregulación filosófica y de autodeterminación administrativa de la persona jurídica que presta el servicio público de educación superior. De esta premisa se deduce que la universidad puede fijar fechas límites para el pago del servicio público y, consecuencialmente, definir recargos cuando los mismos no se realicen de manera oportuna.
6. En Sentencia T-310 del 06 de mayo de 1999 la Corte Constitucional advierte que el carácter de deber del derecho a la educación impone la obligación de pagar oportunamente el costo de la matrícula, pues la determinación de las fechas no corresponde a la autonomía individual del estudiante, sino a una decisión de organización interna de la universidad. En este orden de ideas, en ejercicio de su autonomía la universidad puede tratar de manera diferente a los estudiantes que solicitan autorización de pagos extemporáneos, siempre y cuando su decisión se justifique en situaciones objetivas.
7. El Departamento Financiero de la Universidad de Antioquia, con apoyo del Departamento de Admisiones y Registro, luego de la revisión y análisis de la normativa, consideran necesario establecer el periodo del IPC a tener en cuenta para efecto del ajuste del valor de los derechos de matrícula y modificar el recargo establecido, de tal manera que sea coherente con las dinámicas universitarias en el proceso de facturación de los programas.
8. Que la Universidad, atendiendo a la competencia para fijar fechas límites de pago de los derechos de matrícula, considera que cuando no haya justificación válida por la no cancelación de dichos derechos dentro de los tiempos establecidos, puede definir costo adicional por pago



43510

extemporáneo y matrícula extemporánea; para tal efecto, se establece en la presente normativa una modificación al recargo en los términos definidos por el artículo 11 de la Resolución Rectoral 15849 de 2002.

En mérito de lo expuesto, el Rector, con fundamento en el Acuerdo Superior 082 de 1996, por medio del cual el Consejo Superior le delegó la función de fijar los derechos pecuniarios y complementarios para los estudiantes de pregrado y posgrado.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Modificar el literal b. del artículo 3º de la Resolución Rectoral 15849 de 2002, el cual quedará así:

Artículo 3. Cada año, la Universidad actualizará los derechos de matrícula para los estudiantes antiguos, utilizando una de las siguientes alternativas.

- a. Solicitando información actualizada a sus alumnos.
- b. Ajustando el valor de los derechos de matrícula de su última liquidación, en un sesenta por ciento (60%) del Índice de Precios al Consumidor (IPC), del periodo septiembre – septiembre del año inmediatamente anterior al de la fecha de liquidación.

ARTÍCULO SEGUNDO. Sustituir el artículo 4 de la Resolución Rectoral 15849 de 2002, el cual quedará así:

Artículo 4. Todas las tablas de liquidación se actualizarán en el mes de octubre de cada año, en un porcentaje igual al incremento del Índice de Precios al Consumidor (IPC), en los últimos doce (12) meses contados desde el 30 de septiembre (periodo septiembre – septiembre) del año inmediatamente anterior al de la fecha de liquidación.

ARTÍCULO TERCERO. Sustituir el artículo 11 de la Resolución Rectoral 15849 de 2002, el cual quedará así:

Artículo 11. Recargos por vencimiento de la factura y por matrícula extemporánea. La no cancelación de los derechos de matrícula y complementarios dentro de los plazos fijados por la Universidad acarrearán un recargo del cinco por

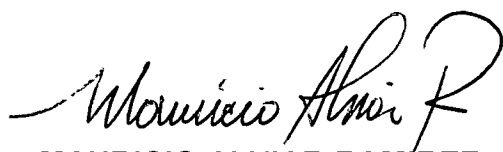
**43510**

ciento (5%) por pago extemporáneo. El no matricularse en las fechas fijadas por la Universidad acarreará un recargo del diez por ciento (10%) del valor de los derechos de matrícula por ser ésta extemporánea, salvo fuerza mayor, enfermedad o calamidad doméstica debidamente comprobada ante el consejo de facultad, escuela, instituto o corporación correspondiente.

Parágrafo. El estudiante que ingrese por primera vez a un programa, y no cancele a tiempo los derechos de matrícula y complementarios dentro del plazo estipulado por el Departamento de Admisiones y Registro se entiende que desiste de la opción de estudiar en la Universidad en ese semestre y, en consecuencia perderá su cupo. Se excepcionan los casos de fuerza mayor, enfermedad o calamidad doméstica debidamente comprobada ante el Comité de Asuntos Estudiantiles del Consejo Académico (Acuerdo Superior 01 de 1981 o Reglamento Estudiantil Artículo 82).

ARTÍCULO CUARTO. La presente resolución modifica el literal b del artículo 3 y sustituye íntegramente los artículos 4 y 11 de la Resolución Rectoral 15849 de 2002, y rige a partir de su expedición.

25 OCT. 2017


MAURICIO ALVIAR RAMÍREZ
Rector



DAVID HERNÁNDEZ GARCÍA
Secretario General
